

[청구 소규모 재건축 준비위원회 - 청구상가 소유주 협약서(안)]

제1조 (목 적)

본 협약은 청구 소규모 재건축 준비위원회(이하 "준비위원회")가 추진하는 재건축 사업의 원활한 진행을 위하여, 준비위원회와 청구상가 소유주(이하 "상가 소유주") 간의 종전자산 평가 기준 및 아파트 분양권 부여에 관한 합의 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (상가 소유자에 대한 아파트 분양권 부여)

가. 준비위원회는 상가 소유주 전원에게 관리처분계획 수립 시 아파트 분양권을 부여하는 계획을 수립한다. 이 경우 상가 소유자가 조합설립인가 당시 보유하고 있던 다물권(지분)을 조합설립인가 이후 분할 또는 개별 매도하여 소유자(조합원) 수가 증가하더라도, 아파트 분양권은 조합설립인가 당시의 권리관계를 기준으로 합산하여 1개로 산정한다.

나. 분양권 배정은 관련 법령 및 조례가 정하는 범위 내에서 이루어지며, 세부적인 평형 및 우선순위는 향후 수립될 조합 정관 및 관리처분 기준에 따른다.

제3조 (상가 부지 기여도 산정을 위한 객관적 데이터 반영)

가. [기본 데이터 명시] 상가 소유주가 제출한 자료 중 대지 지분 및 연면적 등 객관적으로 확인 가능한 기본 데이터를 정관 부칙(별표1)에 명시한다.

나. [평가 반영] 별표1의 기본 데이터는 향후 감정평가사가 "감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 및 실무 지침"에 따라 종전자산 가액을 산정할 때 공식적인 평가 자료로 활용되도록 한다.

제4조 (공정한 감정평가 및 가액 결정)

가. (평가시점) 조합원 소유자산(상가 및 아파트 등 건축물과 그 부속 토지 일체)의 종전자산 가액 산정은 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제33조에 따라 건축심의 결과를 받은 날을 기준으로 한다.

나. (평가 기관의 선정)

1. 조합원 종전자산 가액의 평가는 "감정평가 및 감정평가사에 관한 법률"에 따른 감정평가법인등 2인 이상이 평가한 산술평균치를 적용한다.

2. 감정평가법인등 선정은 시장·군수등이 선정·계약한 기관 1인과 조합 총회에서 의결로
선정한 기관 1인으로 구성하여 공정성을 담보한다.

다. (상가 부지 기여도의 객관적 평가)

1. 상가를 별도로 신축하지 않고 상가 소유주 전원을 아파트 분양 대상으로 정함에 따라
상가 소유자의 종전 자산은 가액 산정 시 정관 부칙 [별표 1]에 명시한 객관적 기준의
기본 데이터를 반영토록 하며, 향후 선정될 설계자의 설계도서와 공인된 감정
평가법인등이 산출한 객관적 수치 및 평가 결과에 따른다.
2. 제1항의 산출 결과는 아파트 소유주와 상가 소유주 간의 형평성을 기하고 분쟁을
방지하기 위한 최종 근거로 활용하며 양측은 이에 대해 이의를 제기하지 않기로 한다

제5조 (정관 반영 및 사업시행계획 변경)

- 가. 본 협약의 내용은 향후 설립되는 조합의 정관 및 부칙에 반영하여 동일한 법적 효력을
갖도록 한다.
- 나. 향후 사업시행계획의 변경(용적률 등 건축계획 변경)으로 인해 제3조의 기본 데이터의
변경이 필요할 경우, 준비위원회(또는 조합)와 상가 소유주는 상호 협의하여 동 기본
데이터를 재정비한다

제6조 (상호 협력 및 동의)

상가 소유주는 본 협약 체결 즉시 조합 설립 및 사업 시행에 필요한 모든 동의 절차에
적극 협력하며, 본 협약 내용에 반하는 일체의 이의 제기를 하지 아니한다.

※ 별첨 : 아파트 및 상가 용적률 증가분 산정기준(기본 데이터) 1부.

본 협약을 증명하기 위하여 당사자 쌍방이 서명·날인하고 각 1부씩 보관한다.

2026년 4월 일

청구 소규모재건축 준비위원회 (인)

청구상가 소유주 협의체 (인)

■ 아파트 및 상가 용적률 증가분 산정기준(기본 데이터)

구 분	아파트 (101~103동)	상가 (근린생활시설)	합 계 (비 고)
대지지분(㎡)	6,479.60	464.80	6,944.40
기존 연면적(㎡)	17,494.28	674.16	18,168.44
기존 용적률(%)	269.9	145.0	평균 261.6
적용 신축 용적률(%)	299.05	299.05	-
신축 배정 연면적(㎡)	19,377.24	1,389.98	20,767.22
용적률 증가분(㎡)	+1,882.96	+715.82	아파트, 상가 종전 건축물 용적률 대비(지분) 신축시 용적률 증가분

- ※ 향후 사업시행계획의 변경(용적률 등 건축계획 변경)으로 인해 변경이 필요할 경우, 준비위원회(또는 조합)와 상가 소유주는 상호 협의하여 동 기본 데이터를 재정비한다.
- ※ 상가 소유주는 아파트 분양권으로 대체 배정하며, 별도 상가 소유주를 위한 상가 신축은 하지 않음.